



Nr. 79 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 3. Dezember 1928, 11 Uhr

R 43 I/1434 , Bl. 278-284

Anwesend: Müller, Stresemann, Severing [!], Hilferding, Curtius, Wissell, Koch-Weser, Groener, Schätzel, v. Guérard; PrWohlfM Hirtsiefer (nur P. 1); RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, v. Schubert, Zweigert, Hoffmann, Abegg (nur P. 3); Präs. Syrup (nur P. 1); MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Schäffer, Dorn, Gaus, Badt; MinR Poerschke, Frh. v. Gemmingen, Hartenstein, Berger Claussen, Bandmann, Zschammer; Votr.LegR Eisenlohr; ORegR Hetzel, Pohl, Lehmann; Protokoll: MinR Vogels; ORegR Wienstein.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen in Köln über die Fürsorge für die Ausgesperrten.
2. Vorlage der Übersicht der Entschließungen des Reichstags und der Beantwortung der Reichsregierung an den Reichstag. [...]
3. Bericht über den gegenwärtigen Stand der Reparationsverhandlungen.
4. Landesverratsbestimmungen im neuen Strafgesetzbuch.

1. Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen in Köln über die Fürsorge für die Ausgesperrten.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß Reichsminister Severing das ihm angetragene Amt eines Schiedsrichters zur Beilegung des Arbeitskonfliktes im Ruhrgebiet angenommen und bereits in den Bezirk Nord-West abgereist sei, um mit den Parteien an Ort und Stelle Fühlung zu nehmen. Nach seinen Informationen werde mit der Wiederaufnahme der Arbeit im Kampfgebiet sofort begonnen.

Der *Reichswirtschaftsminister* sagte, daß nach der Beendigung der Aussperrung die Richtlinien vom 19.11.1928 über die Fürsorge für die Ausgesperrten gegenstandslos geworden seien und daher sofort aufgehoben werden müßten. Von jetzt ab regele sich die Fürsorge für den – übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach nur sehr geringen – Prozentsatz der nicht sofort wieder eingestellten Arbeitslosen zwangsläufig nach dem Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927¹. Dies sei auch die Auffassung des von ihm befragten Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung.

Der in der Sitzung anwesende *Präsident Syrup* bestätigte die Richtigkeit dieser Auffassung.

Der *Reichsarbeitsminister* war demgegenüber der Ansicht, daß die Abwicklung der Fürsorge auf Grund der Verordnung vom 19. 11. nur kurze Zeit in Anspruch nehmen werde. Die Verhältnisse

¹ Siehe §§ 87 ff. des Gesetzes (RGBl. 1927 I, S. 187 ff.).

würden über Gebühr kompliziert und verursachten eine unnötig umfangreiche Verwaltungsarbeit, wenn jetzt für die wenigen Tage eine Umstellung der zu betreuenden Personen von der Fürsorge auf die Arbeitslosenunterstützung stattfinde. Er hielt es für richtig, die Verhältnisse dahin zu regeln, daß die Fürsorgerichtlinien vom 19. 11. noch bis zum Ende der laufenden Woche für alle diejenigen in Kraft bleiben sollten, die nicht auf die Arbeitslosenunterstützung übernommen würden.

Der *Preußische Minister für Volkswohlfahrt* bemerkte zunächst, daß er gegenüber den in der Presse gegen ihn erschienenen Angriffen wegen der von ihm erlassenen Richtlinien vom 19. 11. nachdrücklich betonen müsse, daß diese Richtlinien am 19. 11. in Essen vor ihrem Erlaß die Zustimmung aller beteiligten Ressorts gefunden hätten. Er müßte die Angriffe daher als unberechtigt zurückweisen. Was den durch den Reichswirtschaftsminister vorgelegten Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen in Köln für die Fürsorge der Ausgesperrten anlange, so gebe dieser Bericht in keiner Weise ein zutreffendes Bild von der wahren Lage im Aussperrungsgebiet². In den Richtlinien selbst sei mit Zustimmung aller beteiligten Ressorts seinerzeit vorgesehen worden, daß sie bis zum ersten Lohnzahlungstage in Kraft bleiben sollten. An dieser Bestimmung müsse festgehalten werden. Wenn vorher durch die Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung Arbeitslosenunterstützung gezahlt werden sollte, so sei es nach seiner Auffassung sehr wohl möglich, Doppelzahlungen durch ein geeignetes Zusammenarbeiten der Wohlfahrtsämter und der Landesarbeitsämter zu verhüten. Im übrigen werde das Preußische Staatsministerium am Dienstag, den 4. Dezember, Veranlassung nehmen, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen³.

Nach einer längeren Aussprache machte der *Reichswirtschaftsminister* den Vorschlag, die Beratung abubrechen und sie am 5. Dezember in einer Chefbesprechung fortzusetzen. Bis dahin müsse eine Klärung der Rechtslage sowohl durch den Präsidenten der Reichsanstalt für Erwerbslosenversicherung wie auch eine Stellungnahme des Preußischen Staatsministeriums zur Sache erfolgen. Er erklärte, daß auch nach seiner Meinung der durch seine Referenten erstattete Bericht über die Kölner Tagung kein vollständiges Bild über die wirklichen Verhältnisse in der Ausgesperrten-Fürsorge gebe. Es sei nötig, daß auch die von den in der Sitzung anwesend gewesenenen Vertretern der übrigen Ressorts gefertigten Berichte herangezogen und ausgetauscht würden. Ferner müsse auch das von dem Vorsitzenden der Kölner Tagung selbst veranlaßte Protokoll herbeigeschafft werden. Die Federführung für die Fortführung der Angelegenheit stehe nach seiner Meinung dem Reichsminister der Finanzen zu.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett mit diesem Vorschlag einverstanden war, und vertagte die Weiterberatung des Gegenstandes bis zu einer zunächst für Mittwoch, den 5. Dezember

² In R 43 I/2055, Bl. 321 wurde nur das Anschreiben des RWiM hierzu ermittelt, in dem er am 1. 12. wegen der „sehr bemerkenswerten Feststellungen“ des nach Köln entsandten Referenten beantragt hatte, „die Frage der Auswirkungen des Hirtsieferschen Erlasses zum Gegenstand einer Aussprache im RKab. zu machen“. – Über die Sitzung der Wohlfahrtsdezernenten befinden sich in R 43 I/2055, Bl. 325-330 ein Bericht des ORegR Lauterwald vom Landesfinanzamt Köln, der als Vertreter des RFM teilgenommen hatte, ein gemeinsamer Vermerk der Sachbearbeiter des RIMin. und des PrWohlfMin., sowie ein Bericht des Vertreters des RArbMin. Aus diesen Unterlagen ergibt sich, daß von den Vertretern der Reichsressorts und der preußischen Ministerien für Volkswohlfahrt und für Finanzen mit Vertretern der Regierungspräsidenten von Köln, Düsseldorf, Münster, Arnsberg und Minden und danach mit den städtischen Dezernenten verhandelt worden war. „Die Mitteilungen der Dezernenten ergaben kein klares Bild darüber, ob die Fälle, in denen die Fürsorgeunterstützungen und die sonstigen Bezüge, namentlich die Gewerkschaftsunterstützungen, die Lohngrenze erreichen oder überschreiten, sehr zahlreich sind, oder ob es sich um Ausnahmefälle handelt. Es blieb jedoch der Eindruck bestehen, daß die Fälle doch häufiger vorgekommen sein sollen, andernfalls wäre die Dringlichkeit, mit der von den Dezernenten auf die Mißstände hingewiesen wurde, kaum verständlich.“ (Gemeinsamer Bericht des PrWohlfMin. und des RIMin.; R 43 I/2055, Bl. 355 f.). Der Anspruch auf Fürsorgeleistungen sei seit der Unterstützungsaktion des Reiches stärker geworden, wäre aber auch sonst in geringem Umfang aufgetreten. Von der Gewerkschaften könne keine Angabe über die Höhe ihrer Unterstützungsleistungen erlangt werden. Eine Kürzung der Unterstützungsmaßnahmen werde allgemeinen Mißmut auslösen (a.a.O.). Im gleichen Sinne berichtete auch Lauterwald, der außerdem auf die Folgeerscheinungen hinwies: „Verschiedene Wohlfahrtsdezernenten wiesen darauf hin, daß sie damals in Essen vor der beabsichtigten Regelung gewarnt hätten. Sie waren durchweg der Ansicht, daß der Erlaß schwere politische Folgen haben werde, da sich in anderen Arbeitskämpfen die Ausgesperrten auf die jetzige Regelung berufen werden und daß vielleicht auch damit gerechnet werden müsse, daß unter Umständen Arbeitgeber vom Reiche bzw. den Ländern entsprechende Unterstützungen verlangen werden“ (R 43 I/2055, Bl. 326-330, hier: Bl. 329).

³ In R 43 I nicht ermittelt.

in Aussicht genommenen Chefbesprechung. Er gab dabei der Erwartung Ausdruck, daß bis dahin vor allen Dingen auch die Stellungnahme des Preußischen Staatsministeriums zur Sache vorliegen werde ⁴.

2. Vorlage der Übersicht der Entschließungen des Reichstags und der Beantwortung der Reichsregierung an den Reichstag. [...]

Anschließend *Ministerbesprechung*:

3. Bericht über den gegenwärtigen Stand der Reparationsverhandlungen.

Der *Reichsverkehrsminister* führte aus, daß vielfache Nachrichten über die Einschaltung der Reparationskommission bei der künftigen endgültigen Regelung der Reparationsfrage geeignet seien, starke Beunruhigung zu erregen. Wenn wirklich die Reparationskommission an Stelle von Sachverständigen über die endgültige Regelung der Reparationsfragen befinden solle, dann liege hierin ein Abweichen von dem Genfer Beschlusse ⁵. Wir würden dadurch zwangsläufig auf den Artikel 234 des Versailler Vertrages zurückkommen ⁶. Es werde aber vielfach auch behauptet, die Reparationskommission solle während der Tagung der Sachverständigen für gewisse Fragen zuständig sein. Es sei zu befürchten, daß dann die Reparationskommission eine Art Obergutachten erstatten werde. Dem Vernehmen nach habe sich Parker Gilbert sehr für diese Idee eingesetzt.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, es habe sich zunächst darum gehandelt, Sachverständige einzusetzen, die Gutachten zur endgültigen Lösung der Reparationsfrage ausarbeiteten. Die Auffassungen Frankreichs und Englands in materieller Hinsicht seien bekannt. Frankreich verlange soviel an Reparationen, daß es seine eigenen Schulden abdecken könne und darüber hinaus gewisse Beträge für den Wiederaufbau erübrige. England wolle auch mindestens ebensoviel an Reparationen erhalten, wie es selber anderen schulde.

Zwei Punkte seien nun vor allem noch nicht entschieden, nämlich die Frage der Mandatserteilung und die Frage einer Einschaltung der Reparationskommission.

Auch wenn man hiervon absehe, bestehe noch die Schwierigkeit, daß zur Zeit für die Arbeit des Komitees, das über die Reparationen urteilen solle, von der Gegenseite dem Inhalt nach ungefähr die Formel vorgeschlagen werde, die unterzeichneten Mächte erklärten für sich selbst und für alle anderen in Betracht kommenden Autoritäten, dem Komitee ihre Unterstützung zu geben in Übereinstimmung mit den bestehenden Verträgen und agreements. Er habe wiederholt mit Parker Gilbert gerade über diese Formel in dem Sinne gesprochen, daß sie widersinnig sei und jetzt eine völlig neue Grundlage für die Arbeiten über das Reparationsproblem geschaffen werden solle. Es schwebten hierüber dauernd Verhandlungen. Unter allen Umständen müsse

- a)
- erstrebt werden, die Erwähnung der Verträge und der agreements auszuschalten,
- b)

⁴ Am 5.12.28 fand unter Vorsitz des RFM eine Chefbesprechung statt, in der sich die beteiligten Reichs- und preußischen Ressorts auf Überleitungsbestimmungen einigten (RFM an StS Rkei, 7.12.28; R 43 I/2055, Bl. 369-371). Im ersten Absatz dieser Bestimmungen wurden die Angaben über Rückerstattung an die Fürsorgeverbände und die Bedürftigkeitsbestimmungen des Erlasses vom 19. 11. näher erläutert. Der zweite Absatz stellte fest, daß Lohnkürzungen nach dem 1. 12. nicht mehr als durch die Aussperung bedingt anzusehen seien. Die Fürsorgeverbände sollten ihre Unterstützungen noch bis zum 15. 12. leisten ohne Rücksicht darauf, daß der Arbeitnehmer wieder beschäftigt sei. Die eigentliche Arbeitslosenunterstützung werde vom 17. 12. an wieder gezahlt. Der dritte Absatz bestimmt, daß die Richtlinien vom 19. 11. am 15.12.28 außer Kraft treten sollten. Der letzte Absatz enthielt Bestimmungen über die Abrechnung der Leistungen durch die Fürsorgeverbände (Anlage zum Schreiben des RFM an den StSRkei; a.a.O.).

⁵ Vgl. hierzu P. 3 des Dok. Nr. 71.

⁶ Prüfung der deutschen Hilfsmittel und Leistungsfähigkeit durch eine Wiedergutmachungskommission.

ferner eine Einschaltung der Repko erst am Schlusse erreicht werden, nämlich erst dann, wenn eine politische Entscheidung über das erstattete Gutachten gefällt werde.

Die Reparationskommission dürfe nicht gleich am Anfang eingeschaltet werden ⁷.

Poincaré werde nun mit v. Hoesch nochmals über diese Fragen sprechen, nachdem am 4. Dezember ein Ministerrat in Paris stattgefunden habe. Vorläufig sehe er noch nicht, wie die beiden Forderungen Poincarés in bezug auf die Mandatserteilung und die Reparationskommission ausgeräumt werden könnten ⁸. Wenn über die Frage der Einschaltung der Reparationskommission mit der Gegenseite keine Einigung erzielt werde, werde das Reichskabinett mit der Angelegenheit zu befassen sein. Auf jeden Fall werde er die Angelegenheit dem Reichskabinett vor der endgültigen Entscheidung unterbreiten.

Die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts nahmen diese Ausführungen des Reichsministers der Finanzen zur Kenntnis.

4. Landesverratsbestimmungen im neuen Strafgesetzbuch.

Der Reichsminister der Justiz trug den Sachverhalt vor ⁹. – Er führte aus, daß bei der Neufassung der Vorschriften über Landesverrat besonders auf folgende drei Punkte hinzuweisen sei:

– a)

Der fahrlässige Landesverrat solle wie nach geltendem Recht nur disziplinarisch bestraft werden;

– b)

Landesverrat solle nur zugunsten einer ausländischen Regierung begangen werden können;

– c)

neu sei der Tatbestand der landesverräterischen Fälschung (§ 94 des Entwurfs) ¹⁰.

Er hoffe, daß hiergegen keine Bedenken geltend gemacht würden, insbesondere nicht gegen die Absicht, den fahrlässigen Landesverrat nur disziplinarisch zu bestrafen.

Bedenken hiergegen wurden von keinem Mitglied des Reichskabinetts geäußert.

Der Reichsminister der Justiz führte weiter aus, daß vor allem der preußische Innenminister und der Reichsminister des Innern eine Vorschrift nach Art des § 93 a des beiliegenden Entwurfs wünschten. (Gefährdung außenpolitischer Interessen.) ¹¹

⁷ Vgl. Dok. Nr. 71.

⁸ Eine erneute Unterredung zwischen dem frz. MinPräs. und dem deutschen Botschafter fand erst am 11. 12. statt (Telegramm Nr. 1246 vom 11. 12.; R 43 I/476, Bl. 40-49), aber Briand hatte von Hoesch zugesichert, daß er im Ministerrat am 6. 12. „im Sinne einer baldigen Verständigung“ sprechen wolle (Telegramm Nr. 1242 vom 3. 12.; R 43 I/476, Bl. 81 f.).

⁹ Der RJM hatte in einer Kabinettsvorlage vom 1. 12. mitgeteilt, daß im 21. Ausschuß (Strafgesetzbuch) die Behandlung des Landesverrats bevorstehe. Um eine Grundlage für die der RReg. nahestehenden Parteien zu finden, seien die Vorschriften neu bearbeitet worden. Die Ministerien, die im übrigen übereinstimmen würden, hätten sich über den § 93 a (s. Anm. 11) nicht einigen können. Weitere Ressortbesprechungen seien erfolglos (R 43 I/557, Bl. 173-176). Erläuternd hatte Wienstein in seinem Votum hinzugefügt, besonders der RWeM sei mit der Fassung nicht einverstanden. Es sei aber auch nicht anzunehmen, daß der RReg. nahestehende Parteien sämtlich zustimmen würden. Er schlage vor, „eine Vorschrift nach Art des § 93 a ganz“ fortfallen zu lassen (2. 12.; R 43 I/557, Bl. 177).

¹⁰ Der § 94 lautete: „Wer durch Fälschung oder Verfälschung Schriften, Zeichnungen oder andere Gegenstände, die im Falle der Echtheit Staatsgeheimnis sein würden, in der Absicht herstellt, sie an eine ausländische Regierung oder an jemand, der für eine ausländische Regierung tätig ist, gelangen zu lassen oder sie öffentlich bekannt zu machen, wird mit Zuchthaus bestraft. – Ebenso wird bestraft, wer falsche oder verfälschte Schriften, Zeichnungen oder andere Gegenstände oder falsche Nachrichten, die im Falle der Echtheit oder Richtigkeit Staatsgeheimnis sein würden, an eine ausländische Regierung oder an jemand, der für eine ausländische Regierung tätig ist, gelangen läßt oder sie öffentlich bekannt macht. – Wer sich Schriften, Zeichnungen oder andere Gegenstände der in Abs. 2 bezeichneten Art in der Absicht verschafft, sie an eine ausländische Regierung oder an jemand, der für eine ausländische Regierung tätig ist, gelangen zu lassen oder sie öffentlich bekannt zu machen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft“ (Anlage in R 43 I/1434, Bl. 291-293, hier: Bl. 292).

¹¹ Der § 93 a lautet: „Wer ein Staatsgeheimnis öffentlich bekanntmacht, weil er zu der Überzeugung gelangt ist, daß nur auf diese Weise eine im Innern drohende unmittelbare schwere Gefahr für den Bestand des Staates abgewendet werden kann, wird nicht wegen Landesverrat bestraft. – War diese Überzeugung unrichtig, so wird der Täter mit Gefängnis bestraft, wenn er es unterlassen hatte, die Grundlage seiner Überzeugung mit der Sorgfalt nachzuprüfen, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet und fähig war“ (Anlage zur Kabinettsitzung in R 43 I/1434, Bl. 291-293, hier: Bl. 292).

Er selbst halte auch eine derartige Vorschrift für zweckmäßig, die im übrigen auch von der Sozialdemokratie verlangt werde. Er könne sich denken, daß unser Staatswesen in späterer Zukunft einmal diese Vorschrift entbehren könne.

Der Reichsminister des Auswärtigen und der Reichswehrminister hätten sich bisher gegen diese Vorschrift ausgesprochen. Es sei nun unbedingt notwendig, hierüber Einigung zunächst im Kabinett und dann im Reichstagsausschuß herbeizuführen, um das große Werk des neuen Strafgesetzentwurfs nicht zu gefährden.

In sachlicher Beziehung müsse er besonders darauf hinweisen, daß eine Einschränkung der Landesverratsprozesse dringend erwünscht sei und weite Kreise der Bevölkerung nicht mehr als Landesverrat betrachteten, was nach geltendem Recht noch als Landesverrat bestraft werde. Der § 93 a solle in dieser Beziehung Abhilfe schaffen.

Der *Reichswehrminister* erklärte, dem § 93 a nicht zustimmen zu können. Mit dieser Vorschrift werde man dem Landesverrat Tür und Tor öffnen.

Der Reichswehrminister führte u. a. das Reichsgerichtsurteil im Prozeß gegen Salomon an und wies darauf hin, daß der Botschafter von Hoesch sich im Jahre 1926 darüber beschwert habe, daß die deutsche Presse die außenpolitischen Belange durch Veröffentlichungen über die schwarze Reichswehr beeinträchtige. Er wies ferner auf Reden des belgischen Außenministers Broqueville¹², eines französischen Senators, sowie eines Generals der Rheinarmee hin, die insbesondere Material benutzten, das in der „Menschheit“ enthalten sei¹³. Gewöhnlich erscheine zuerst eine derartige landesverräterische Nachricht in einem kleinen französischen Blatt und sodann in deutschen extrempazifistischen Blättern, um schließlich von mehreren deutschen Tageszeitungen übernommen zu werden. Er habe die begründete Vermutung, daß der französische Nachrichtendienst planmäßig rings um Deutschland Landesverrat vorbereite.

Im übrigen machte der *Reichswehrminister* die aus der Anlage ersichtlichen ergänzenden Vorschläge § 94 a¹⁴ und § 94 b¹⁵.

Der *Reichskanzler* betonte, daß jetzt nach dem Versailler Verträge in Deutschland andere Zustände herrschten, als vor dem Kriege. Man könne an der Tatsache nicht vorbeigehen, daß wir gerade mit Rücksicht auf den Versailler Vertrag in mancherlei Beziehung illegale Zustände in Deutschland hätten¹⁶. Er könne sich keinen Vorteil davon versprechen, wenn die Zahl der Landesverratsprozesse sehr stark sei. Besonders bedenklich sei natürlich auch die Gefahr, daß der Reichstag sich der Angelegenheit annehme und über vielleicht illegale Zustände in öffentlicher Sitzung spreche.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* äußerte schwere Bedenken gegen den § 93 a. Der einzelne Staatsbürger dürfe nicht entscheiden, ob er ein Staatsgeheimnis preisgeben dürfe.

Gegen den § 94 a der vom Reichswehrminister vorgeschlagenen Fassung äußerte er gleichfalls Bedenken. Die Fassung könne zu der Annahme verleiten, als ob wir viel zu verbergen hätten. Auch er sei im übrigen ein Gegner vieler Landesverratsprozesse.

¹² Broqueville hatte im Februar und Juli 1927 auf Grund militärischer Berichte sich über die deutsche Heeresstärke ausgelassen, die er im Kriegsfall auf 300 000 Mann beziffert hatte. Daraufhin war es zu einem mehrfachen Notenwechsel zwischen dem 8. und 26.7.27 gekommen, da sich Broqueville weigerte, auf die deutsche Aufforderung hin seine Informationsquelle bekanntzugeben.

¹³ Vom Oktober 1926 an waren gegen diese Zeitung mehrere Verfahren eingeleitet worden, da sie im Verdacht stand, in verschiedenen Artikeln Landesverrat geübt zu haben (Material in R 43 I/557).

¹⁴ Dieser § 94 a entsprach wörtlich dem GesEntw., den bereits am 3.6.27 Geßler dem Kabinett vorgelegt hatte. Darin hatte er angeregt, die RReg. solle die Regierungsparteien veranlassen, im RT „die Schaffung eines Sondergesetzes gegen die Gefährdung der Auslandsbeziehungen“ zu beantragen. Nach Geßlers Vorschlag sollte mit Gefängnis bestraft werden, „wer öffentliche Behauptungen tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die sich auf Landesverteidigung beziehen oder geeignet sind, gegen das Deutsche Reich den Vorwurf einer Verletzung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen zu begründen“. Straffrei sollte ausgehen, wer zuvor dem RK von der beabsichtigten Veröffentlichung Mitteilung gemacht habe und diese von ihm genehmigt oder aber sechs Monate nach der Mitteilung keine Antwort erhalten habe (Hinweis im Votum Wiensteins vom 2.12.28; R 43 I/557, Bl. 177).

¹⁵ Der Paragraph sollte lauten: „Wer öffentlich zu einem Angriffskrieg des Reiches oder gegen das Reich auffordert, wird mit Gefängnis bestraft“ (Anlage in R 43 I/1434, Bl. 294).

¹⁶ Vgl. für diese illegalen Zustände Dok. Nr. 42 und 181.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich in bezug auf die Vorschläge des Reichswehrministers mit dem § 94 b einverstanden. Gegen den § 94 a äußerte er Bedenken; hier werde eine Art Vorzensur eingeführt. Im übrigen betonte auch er, daß tatsächlich gewisse illegale Zustände vorhanden seien, die man am besten totschweigen solle.

Staatssekretär *Dr. Abegg* erklärte, die preußische Staatsregierung sei bereit, die Staatsgeheimnisse zu schützen und zu verhindern, daß jeder auf eigene Faust Politik treibe. Vor einiger Zeit seien Nachrichten über die Schutzpolizei an das Ausland verkauft worden. Leider habe das Reichsgericht wegen Landesverrats verurteilt. Die preußische Staatsregierung habe hier auf dem Standpunkt gestanden, daß Bestand und Einrichtung von Schutzpolizei nicht geheim seien.

Was nun den § 93 a anlange, so könne man hier vielleicht auf diplomatischem Wege leichter helfen als durch Landesverratsprozesse.

Auf Grund einer eingehenden Erörterung zu § 93 a stellte der *Reichskanzler* fest, daß die Angelegenheit in einer Chefbesprechung am Mittwoch, dem 5. Dezember unter Zugrundelegung eines neuen Vorschlages des Reichsministers der Justiz erneut erörtert werden solle¹⁷.

¹⁷ Der neue Entwurf des RJM ging dahin, daß der vorgeschlagene § 93 a fortfalle und für ihn ein § 115 a eingefügt werde: „Wer ein Staatsgeheimnis öffentlich bekanntgibt, weil er der Überzeugung ist, daß nur durch die öffentliche Bekanntgabe die Gefahr eines wesentlich größeren Schadens für das Reich abgewendet werden kann, wird mit Einschließung von einer Woche bis zu fünf Jahren bestraft. – Die Tat wird nur auf Verlangen der RReg. verfolgt.“ (RJM an den StS Rkei, 4.12.28; R 43 I/557, Bl. 178 f.). In der Chefbesprechung am 5. 12. äußerte der RWeM Bedenken gegen diese Fassung und legte eine eigene Neufassung des § 93 a vor: „Wer ein Staatsgeheimnis öffentlich bekannt macht in der alleinigen Absicht, eine unmittelbare schwere Gefahr für den verfassungsmäßigen Bestand des Reichs abzuwenden, wird nicht bestraft, wenn seine Überzeugung berechtigt war, daß er dieses Ziel nur auf diesem Wege verfolgen konnte.“ Im Gegensatz hierzu hielt der RAM die Fassung des RJM für weitergehend. Der RIM setzte sich für eine Fassung ein, die die Landesverratsprozesse weitgehend einschränke. Er wollte der Fassung des RJM nicht widersprechen, hielt aber eine Fassung seines Ressorts für zweckmäßiger: „Wer ein Staatsgeheimnis öffentlich bekannt macht, weil er zu der Überzeugung gelangt ist, daß die Bekanntgabe zur Abwendung einer drohenden Gefahr die Nachteile eines Bekanntwerdens im Ausland erheblich überwiegt, wird nicht wegen Landesverrats bestraft. – Beruhte die Überzeugung des Täters auf einem Irrtum und konnte er die Gefahr mit gleicher Aussicht auf Erfolg auch auf andere Weise abwenden, so wird er mit Gefängnis bestraft, sofern er fahrlässig gehandelt hat und als Folge seiner Tat eine erhebliche Schädigung oder Gefährdung des Wohles des Reichs tatsächlich festgestellt ist.“ Dieser Fassung schloß sich der RK an. StS Abegg hielt die Fassung des RJM für erwägenswert. Es wurde beschlossen, die Fassung des § 115 a zur Grundlage für die Verhandlungen mit den Parteien zu machen. Dem stimmte der RWeM mit dem Vorbehalt zu, „endgültig Stellung zu nehmen, wenn die Verhandlungen mit den Parteien im RT weiter fortgeschritten seien“ (Niederschrift in R 43 I/557, Bl. 190 f.).

Zitierhinweis

Nr. 79 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 3. Dezember 1928, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 281–287 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D79>